

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SITIO WEB

Contrato de prestación de servicios profesionales (el «Contrato») que celebran, por una parte, **JUAN JOSE LOPEZ RAMOS**, titular del nombre comercial «BNY Agencia», a quien en lo sucesivo se le denominará «**EL PRESTADOR**»; y, por la otra parte, **EDGAR ZAMORA**, a quien en lo sucesivo se le denominará «**EL CLIENTE**»; y cuando actúen de manera conjunta se les denominará «**LAS PARTES**», quienes se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con que comparecen y se obligan al tenor de las siguientes **Declaraciones y Cláusulas**:

DECLARACIONES

I. Declara EL PRESTADOR, por su propio derecho, que:

- a) Es persona física de nacionalidad mexicana, con plena capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato, y que presta servicios profesionales de diseño y desarrollo de sitios web bajo el nombre comercial «BNY Agencia».
- b) Se identifica con Registro Federal de Contribuyentes **LORJ9104156T0** y señala como domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **AVENIDA UNIVERSIDAD 1330, COYOACAN, CDMX**.
- c) Cuenta con la experiencia, los conocimientos técnicos, el personal y los recursos necesarios para prestar los servicios objeto de este Contrato.
- d) Señala como medio de contacto el correo electrónico **banyoloper@gmail.com**.
- e) Es su voluntad celebrar el presente Contrato, sin que medie error, dolo, violencia, lesión ni mala fe.

II. Declara EL CLIENTE que:

- a) Es persona **[física / moral]** con plena capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato; y, en su caso, que su representante cuenta con las facultades suficientes para suscribirlo, mismas que no le han sido revocadas ni limitadas a la fecha.
- b) Se identifica con Registro Federal de Contribuyentes **[RFC DEL CLIENTE]** y señala como domicilio el ubicado en **[DOMICILIO DEL CLIENTE]**.
- c) Requiere de los servicios de EL PRESTADOR para el desarrollo de un sitio web destinado a su negocio, y reconoce conocer las características, alcances y limitaciones del paquete contratado.
- d) Cuenta con los recursos para cubrir la contraprestación pactada en la Cláusula Tercera.
- e) Es su voluntad celebrar el presente Contrato, libre de todo vicio del consentimiento.

III. Declaran AMBAS PARTES que:

- a) Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que se ostentan para la celebración del presente Contrato.

- b) Reconocen expresamente que entre LAS PARTES no existe ni existirá relación laboral, de subordinación o de dependencia alguna, tratándose de una prestación de servicios profesionales independientes.
- c) Es su libre voluntad obligarse conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. EL PRESTADOR se obliga a diseñar, desarrollar, configurar y entregar a EL CLIENTE un sitio web profesional, conforme a las características, alcances y especificaciones del paquete denominado **«Professional»** que se detallan en la Cláusula Segunda. EL PRESTADOR prestará dichos servicios con plena autonomía técnica y administrativa, utilizando sus propios medios y recursos, sin que ello genere relación laboral alguna entre LAS PARTES, en términos de los artículos 2606 y demás relativos y aplicables del Código Civil para la Ciudad de México y su correlativo en la legislación local que resulte aplicable.

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES Y ENTREGABLES. Los servicios comprenden la entrega de un sitio web con los siguientes elementos incluidos en el paquete «Professional»:

- i. Las funcionalidades base del paquete **«Starter»**, incluidas dentro del paquete **«Professional»**.
- ii. Sitio web tipo landing multisección, de cinco (5) a siete (7) secciones.
- iii. Galería de imágenes optimizadas.
- iv. Formulario de contacto funcional.
- v. Optimización conforme a las métricas Core Web Vitals.
- vi. Metadatos y vinculación para redes sociales.
- vii. Un (1) complemento («add-on») sin costo, a elección de EL CLIENTE conforme a la promoción vigente, consistente en: **BOTÓN WHATSAPP CON MENSAJE PRELLENADO**.

Cualquier funcionalidad, sección, integración o complemento adicional no enumerado expresamente en la presente Cláusula no forma parte del objeto de este Contrato y, en su caso, deberá contratarse por separado.

TERCERA. PRECIO, DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO. Como contraprestación por los servicios, EL CLIENTE pagará a EL PRESTADOR la cantidad que resulta del siguiente desglose, en pesos moneda nacional:

Concepto	Importe (MXN)
Paquete Professional — desarrollo de sitio web (pago único)	\$3,500.00
Descuento promocional (30%)	- \$1,050.00
Subtotal	\$2,450.00

Concepto	Importe (MXN)
Descuento por dominio no contratado	- \$450.00
Total a pagar (no incluye IVA)	\$2,000.00
Total a pagar (Si se requiere factura)	\$2,320.00

Las cantidades anteriores muestran dos precios, con y sin Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de que EL CLIENTE requiera comprobante fiscal digital (CFDI), el IVA correspondiente se adicionará al total y será a cargo de EL CLIENTE.

Forma de pago: EL CLIENTE cubrirá la contraprestación de la siguiente manera: (i) un anticipo equivalente al **50%** a la firma/acuerdo del presente Contrato, como condición para el inicio de los trabajos; y (ii) el **50%** restante contra la entrega y aprobación del sitio web. Los pagos se realizarán mediante **transferencia electrónica / depósito** a la cuenta que para tal efecto indique EL PRESTADOR.

CUARTA. PLAZO DE ENTREGA. EL PRESTADOR entregará el sitio web en un plazo de tres (3) a cinco (5) días hábiles, contados a partir de que se cumplan, conjuntamente, las dos condiciones siguientes: (i) la recepción del anticipo señalado en la Cláusula Tercera; y (ii) la entrega completa, por parte de EL CLIENTE, de la totalidad de los contenidos, textos, imágenes, logotipos, accesos y demás materiales necesarios para el desarrollo. Cualquier retraso imputable a la falta de entrega oportuna de dichos materiales por parte de EL CLIENTE suspenderá el cómputo del plazo, sin responsabilidad para EL PRESTADOR.

QUINTA. OBLIGACIONES DE EL PRESTADOR. EL PRESTADOR se obliga a:

- Prestar los servicios con la diligencia, calidad y conforme a las buenas prácticas de la industria.
- Entregar el sitio web con las especificaciones señaladas en la Cláusula Segunda y dentro del plazo pactado.
- Mantener informado a EL CLIENTE sobre el avance de los trabajos cuando este lo solicite razonablemente.
- Guardar confidencialidad respecto de la información que reciba de EL CLIENTE, en términos de la Cláusula Décima Primera.

SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CLIENTE. EL CLIENTE se obliga a:

- Entregar oportunamente y en formato utilizable todos los contenidos, textos, imágenes, logotipos, accesos, credenciales y materiales necesarios para el desarrollo.
- Revisar y, en su caso, aprobar las entregas dentro de un plazo de **5** días hábiles; transcurrido dicho plazo sin observaciones por escrito, la entrega se tendrá por aprobada.
- Pagar la contraprestación en los términos y plazos pactados.

- d) Garantizar que cuenta con los derechos sobre los contenidos y materiales que proporcione, liberando a EL PRESTADOR de cualquier reclamación de terceros derivada de los mismos.

SÉPTIMA. DOMINIO Y HOSPEDAJE. LAS PARTES reconocen expresamente que el precio pactado **no incluye** la contratación, registro ni renovación de un nombre de dominio. EL CLIENTE ha manifestado su decisión de no contratar un dominio a través de EL PRESTADOR, razón por la cual se aplicó el descuento correspondiente señalado en la Cláusula Tercera. En consecuencia, el sitio web será publicado y entregado bajo **el dominio que EL CLIENTE proporcione**. El hospedaje se realizará a través de la plataforma Cloudflare. La contratación, configuración, costo y renovación de cualquier dominio propio correrá por cuenta y cargo exclusivos de EL CLIENTE.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Una vez cubierta la totalidad de la contraprestación, EL PRESTADOR cederá a EL CLIENTE los derechos patrimoniales sobre el diseño y los contenidos del sitio web específicamente desarrollados para él. EL PRESTADOR conservará la titularidad sobre los componentes, marcos de trabajo, bibliotecas, código reutilizable y conocimientos previos («know-how») empleados en el desarrollo, así como sobre cualquier elemento de terceros sujeto a sus propias licencias. EL CLIENTE conservará en todo momento la titularidad de sus marcas, logotipos y contenidos.

NOVENA. CONTRAPRESTACIÓN ADICIONAL POR PROMOCIÓN. Como condición de la promoción que dio origen al descuento del treinta por ciento (30%) y al complemento sin costo, EL CLIENTE se obliga a: (i) proporcionar a EL PRESTADOR un testimonio escrito sobre el servicio recibido; y (ii) autorizar a EL PRESTADOR para mostrar el sitio web desarrollado, así como capturas e imágenes del mismo, como parte de su portafolio y materiales de promoción comercial, sin que ello genere contraprestación adicional alguna a favor de EL CLIENTE. Esta autorización podrá ser revocada por EL CLIENTE mediante aviso por escrito, sin efectos retroactivos.

DÉCIMA. GARANTÍA Y SOPORTE. EL PRESTADOR garantiza el correcto funcionamiento del sitio web por un periodo de **30** días naturales posteriores a la entrega, durante el cual corregirá sin costo los errores o defectos de funcionamiento atribuibles al desarrollo. No forman parte de la garantía los cambios de contenido, las nuevas funcionalidades, el rediseño, ni el mantenimiento del sitio, los cuales podrán contratarse por separado conforme a los planes de mantenimiento de EL PRESTADOR. La garantía quedará sin efectos si EL CLIENTE o terceros modifican el código o la configuración del sitio sin autorización de EL PRESTADOR.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. LAS PARTES se obligan a guardar estricta confidencialidad respecto de la información que con tal carácter reciban de la otra parte con motivo del presente Contrato, y a no divulgarla ni utilizarla para fines distintos a su ejecución, subsistiendo esta obligación aun después de concluida la vigencia del Contrato. Se exceptúa la información que sea de dominio público o cuya divulgación sea requerida por autoridad competente.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta la entrega total del sitio web y el cumplimiento de las obligaciones de pago, sin

perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza subsistan, tales como confidencialidad y propiedad intelectual.

DÉCIMA TERCERA. RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de LAS PARTES, bastando para ello un aviso por escrito otorgando un plazo de **10** días hábiles para subsanar el incumplimiento. En caso de rescisión imputable a EL CLIENTE, EL PRESTADOR podrá retener las cantidades recibidas en proporción a los trabajos efectivamente realizados.

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de LAS PARTES será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este derive de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, debiendo notificarlo a la otra parte dentro de los días siguientes a que tenga conocimiento del evento.

DÉCIMA QUINTA. CESIÓN. EL CLIENTE no podrá ceder ni transmitir, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato sin el consentimiento previo y por escrito de EL PRESTADOR.

DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES. Toda modificación al presente Contrato deberá constar por escrito y estar firmada por LAS PARTES para surtir efectos.

DÉCIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES. LAS PARTES señalan como medios para recibir notificaciones los domicilios y correos electrónicos indicados en el capítulo de Declaraciones. Cualquier cambio deberá comunicarse por escrito a la otra parte; de no hacerse, las notificaciones realizadas en los datos señalados surtirán plenos efectos.

DÉCIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, LAS PARTES se someten expresamente a la legislación aplicable y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la **Ciudad de México**, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

DÉCIMA NOVENA. ACUERDO TOTAL. El presente Contrato constituye el acuerdo total entre LAS PARTES respecto de su objeto y deja sin efecto cualquier acuerdo, comunicación o entendimiento previo, verbal o escrito, sobre la misma materia.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas LAS PARTES de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad por duplicado o digital en **CDMX**, a los **16** días del mes de **junio** de **2026**.

EL PRESTADOR
JUAN JOSE LOPEZ RAMOS
BNY Agencia

EL CLIENTE
EDGAR ZAMORA